42. Deutscher Koloproktologen Kongress

Rechtsanwalt Norbert H. Müller

Fachanwalt für Medizin-, Steuer- u. Arbeitsrecht



Klostermann Schmidt Monstadt Eisbrecher

RECHTSANWÄLTE NOTAR STEUERBERATER

Themen

- Auswirkungen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes
- Erste Erfahrungen mit dem Antikorruptionsgesetz

Neuerungen

Für Patienten

- Zweitmeinung
- Terminservicestelle
- Entlassungsmanagement
-
-
-

Für Kliniken / Ärzte

- Entlassungsmanagement
- Zulassung zur vertragsärztl. Versorgung
-
-
-

Zweitmeinung

- Nicht bei jeder Erkrankung

  Festlegung gem. § 92 Abs. 1 S. 2 SGB V durch Gem.-BA

  für „planbare mengenanfällige Eingriffe“

- Nicht bei jedem Arzt

  langjährige Erfahrung im Fachgebiet, Kenntnisse über aktuellen Stand der Wissenschaft, Erfahrung mit der Durchführung, regelmäßige Gutachtertätigkeit, i.Ü. Gem.-BA



Ärzte, Kliniken, MVZ, Ermächtigte, „Privatärzte“

Zweitmeinung

- Erstbehandler hat Aufklärungspflicht (mündlich reicht, aber zu Beweiszwecken dokumentieren, rechtzeitig!)
- „Zweitmeinungsarzt“ kann Untersuchungs- und Behandlungsleistung erneut abrechnen
- Krankenkassen können zusätzliche Leistungen anbieten.

Terminservicestelle

- Anspruch? 4 Wochen?
  - soll innerhalb von 1 Woche Termin innerhalb der nächsten 4 Wochen vermitteln
  - wenn nicht, dann innerhalb von 4 Wochen in zugelassenem KH ambulant
- Gilt nicht bei verschiebbaren Routineerkrankungen oder sog. Bagatellerkrankungen
  - Indikation
  - Gefahr der Zustandsverschlechterung des Patienten
  - Beeinträchtigung des Behandlungserfolgs

Terminservicestelle

- Überweisung nötig! (Ausnahme Gynäkologie oder Augenarzt)
- Arztwahlrecht entfällt
- Keine Pflicht Kontingente freizuhalten oder Praxiszeiten auszuweiten

↓

Keine Teilnahmepflicht und

↓

Keine Sanktionen vorgesehen

Entlassungsmanagement

- Bisher Entlassplan allein durch KH
- Nun auf Patientenwunsch KH und KK organisieren Termine für Nachbehandlung
- Zusätzlich Verordnung Arzneimittel für 7 Tage
- Zusätzlich AU-Bescheinigung für max. 7 Tage

VERSORGUNGSSTÄRKUNGS-GESETZ

Wesentliche Neuerungen

- **Terminservicestellen**
  - ab 01.01.2017 durch KV, bei Vorlage Überweisung zum Facharzt innerhalb 1 Woche Termine, Wartezeit max. 4 Wochen
- **Entlassmanagement**
  - KH müssen vor- / nachstat. Behandlung anbieten, somit Nachsorge nicht aus Honorartopf Vertragsärzte
  - Zudem bis zu 7 Tage Arzneimittelverordnung und AU-Bescheinigung möglich

VERSORGUNGSSTÄRKUNGS-GESETZ

Wesentliche Neuerungen

- **Aufkauf von Praxissitzen**
  - ➡ Zulassungsausschüsse sollen Nachbesetzung ablehnen, wenn zur Versorgung nicht erforderlich (> 140%)
  - ➡ Aufkauf (Bedingungen unbekannt)

<u>Aber Ausnahme:</u>

Bewerber ist Ehegatte, Lebenspartner oder Kind

FRAGEN!?



Themen

- Auswirkungen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes
- Erste Erfahrungen mit dem Antikorruptionsgesetz

Was ist Korruption?

- Keine gesetzliche Definition existent, aber

  - Bestechung, Bestechlichkeit (§§ 332 ff. StGB), auch in Verbindung mit Unterlassen einer Diensthandlung (§ 336 StGB)
  - Vorteilsgewährung, Vorteilsannahme (§§ 331 ff. StGB)
  - Betrug, Untreue (§§ 263, 266 StGB)
  - Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB)
  - Geldwäsche (§ 261 StGB)

DT. KOLOPROKTOLOGEN

- Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB)
- Subventionsbetrug (§ 264 StGB)
- Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b StGB)
- Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat (§ 357 StGB)
- Steuerhinterziehung (§ 370 AO)
- Ärztliches Berufsrecht
- Kodex Medizinprodukte



Strafbarkeitslücke ???

§ 299 a Bestechlichkeit im Gesundheitswesen

(1)

Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes einen **Vorteil** für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür **fordert**, sich **versprechen** lässt oder **annimmt,** dass er bei der **Verordnung** oder **Abgabe** von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der **Zuführung** von Patienten oder Untersuchungsmaterial

1. einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in **unlauterer Weise bevorzuge** oder
2. seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletze,

wird mit Freiheitsstrafe **bis zu 3 Jahren** oder mit Geldstrafe bestraft.

(2)

Ebenso wird bestraft, wer als Angehöriger eines Heilberufs im Sinne des Absatzes 1 einen Vorteil dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten, die zur Abgabe der Patienten bestimmt, seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletzte.

§ 299 a Bestechlichkeit im Gesundheitswesen

§ 300

In besonders schweren Fällen wir die Tat nach § 299 oder § 299a mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn:

1. Die Tat sich auf einen Vorteil **großen Ausmaßes** bezieht oder
2. Der Täter gewerbsmäßig handelt oder als **Mitglied einer Bande**, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

§ 299 a StGB

Mögliche Täter?

ALLE!

Auch Krankenpfleger, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten, Apotheker, Tierärzte auch sog. Privatärzte, etc.

§ 299 a StGB

Vorteil

- Jede Leistung, welche den Täter oder einen Dritten materiell oder immateriell in seiner wirtschaftlichen, rechtlichen oder auch nur persönlichen Lage objektiv besser stellt und auf die er **keinen rechtlich begründeten Anspruch** hat.

Unrechtsvereinbarung

- Die Zuwendung muss mit dem **Ziel** erfolgen, dass hierfür irgendeine dienstliche Tätigkeit vorgenommen werde (Erfolg entbehrlich); die Unrechtsvereinbarung besteht in einer wenigstens **stillschweigenden Übereinkunft der Beteiligten** hierüber.

§ 299 a StGB

Sog. Unrechtsvereinbarung

- Neben „Verordnung, Abgabe, Zuweisung“

  <u>Nun auch</u>
- Empfehlung
- Verabreichung
- Zuführen (statt Zuweisung)
- Bevorzugen („in unlauterer Weise“)

§ 299 a StGB

Konsequenzen

- Verringerte Anforderungen an Unrechtsvereinbarung?
- Unspezifisches Wohlwollen als tatbestandsmäßig?
- Kriminalisierung bislang zulässiger und anerkannter Formen der Kooperation?

§ 299 a StGB

Anfangsverdacht

Der Anfangsverdacht muss es als möglich erscheinen lassen, dass eine Straftat vorliegt. Dazu genügen auch **entfernte Indizien**.

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren soll gerade dazu dienen, das Vorliegen konkreter Tatsachen zu überprüfen.

VORSORGE !?

Transparenz-prinzip

Dokumentation-prinzip

Trennungs-prinzip

Äquivalenz-prinzip

Prinzip der Bargeldlosigkeit

Prinzip der Fremdnützigkeit

s. a. z.B. *Helios*
Konzernregelung „Sponsoring“
Konzernregelung „Transparenz“

Zusammenarbeit

OP, etc. durch externe Ärzte?!

Problematisch, wenn

- Entgelt nicht nachvollziehbar festgelegt
- Entgelt wirtschaftlich unangemessen
- Hinzutreten weiterer Umstände

⇩

Unsicherheiten nun gesetzlich geregelt

Äquivalenzprinzip

Leistung und Gegenleistung müssen in einem **angemessenen** Verhältnis stehen ???

(Schwierigkeitsgrad der Leistung, Kompetenz des Leistungserbringers, Zeitaufwand, Marktüblichkeit der Höhe der Vergütung, Orientierung an der GOÄ, DRG etc.)

???

KONGRESSTEILNAHME

Keine eigene Leistung

Keine Erstattung von nichts !!!

KONGRESSTEILNAHME

Aktive Teilnahme

Referat, Moderation, Präsentation, Überleitung, etc., zusätzlich:

- **Angemessene** geldwerte Gegenleistung
- Zeitaufwand ,Schwierigkeitsgrad, fachliche Kompetenz des Arztes.

Aber nie:

- Kosten für Unterhaltung (z.B. Theater, Konzertbesuche, Rundflüge, Sportveranstaltungen etc.)
- Ein Verbleiben auf Kosten des Zuwendungsgebers über den notwendigen Zeitraum.

ANWENDUNGSBEOBACHTUNGEN

- Wissenschaftliches Interesse
- „Verdeckte“ Studien, die Werbezwecken oder Vermarktung eines Präparates dienen, sind nach HWG unzulässig und unvereinbar mit der BO.
- Leistung und Gegenleistung in angemessenem Verhältnis. Bei klinischen Prüfungen **keine pauschale Vergütung** sondern Honorar für jeden ausgefüllten Prüfbogen.

KONGRESS, ETC.

Finanzierung wissenschaftlicher Fortbildung

- Verträge schriftlich
- Beteiligung AG, ggf. Veranstalter nicht der Arzt (Täter)
- Trennungs-, Transparenz- und insbesondere Äquivalenzprinzip

DT. KOLOPROKTOLOGEN

Rechtsproblem?

RUF MICH AN !



+49 172 962 888 0

Klostermann Schmidt Monstadt Eisbrecher

RECHTSANWÄLTE NOTAR STEUERBERATER

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



RA Norbert H. Müller
Fachanwalt für Steuer- u. Arbeitsrecht
Kanzlei Klostermann & Partner
Kortumstraße 100, 44787 Bochum
Telefon: (02 34) 9 61 65-0